

עין משפט
נר מצוה

רנב א מיי פיה מהל' ענדים הל"ד סמנ עשין פו טוש"ע ייד סי רסו סקיף ס: **רנא** ב מיי שם הל"י טור ש"ע שס ספי' ל:

רנב ג מיי שם טוש"ע שס ספי' לא:

רנב ד מיי שם הל"ד טוש"ע שס ספי' ס:

רנב ה ר מיי שם הל"ז טור ש"ע שס סקיף לה:

רנה ו ד מיי פ"ב מהל' מקי פשיטא ליה דלא גמר שילוח מאסה ולכן א"ל גט שחרור אכל שאר אברים דלא נפקי אלא מימורה דישלחנו^[ר] ודאי צהכי גמירי שילוח שילוח מאסה ולכן צריך להו גט שחרור: **תרנגול** שהושיט ראשו וכו'. בתרנגול גרסינן נוק שלס וצסוס סנפך חלי נוק וכן מוכח בפרק כ"לד הרגל (צ"ק דף יט:):

מיבעי ליה אברתניא הרי שהושיט בו. השתא משמע דכ"ע דכשלא נתכוין לעין פטור ומימה דבפרק כ"לד הרגל (צ"ק דף ט:):

אמר רבה הימה מונעת לו אכן צמיקו ולא הכיר זה מעולם ועמד ונפלה ס לעין עבד פלוגתא דרשב"ג ורבנן וי"ל דשאני הכא דליכא תרתי לטיעותא שהוא מתכוין לטובה^[ה] ולא נתכוין לעין כלל^[ז] אכל הויא דהתס^[ח] הוי דומיא לכחול לו עין וסמאה דליכא חזא לטיעותא שנמכוין לרפאות ומדא ליעימותא שנמכוין לעין:

סמ"וה' החטפה יוצא בהן לחירות. ואע"ג דתנינן דהניא אמר כהויה וסמאה אס אינו יכול להשתמש

זה כבר אין יוצא בהן לחירות והכא כיון דסמויה משמע שלא היה יכול להשתמש זה כבר מ"מ הכא שאני דטעטה עשאו מחוסר אבר:

[רתנא תונא בו. תימה דלא דמי לעוף מתחילה לא היה זו דבר שראוי לפסול זו דאפילו עינו סמויה זו לא היה פסול אלא עבד הרי היה זו מתחילה דבר הראוי לנאח זו. מ"ן: **ת"ל** מן העוף וְאֵא כֹּף העוף. תימה ל"ל קרא כיון דמחוסר אבר פסול לזני נח כדדרשין בפ"ק דע"ז (דף ה:): **וצפ"צ** דזחמס (ד' קטז). מכל המי מכל צשר^[ט] הנא צממה שמיון ראשי אצניו של^[י] וי"ל דלא לא כתב קרא גבי ישראל ולא לזני נח כדאמר בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נט). כל מלוה שנאמרה לזני נח ולא נשנית בסניי לישראל נאמרה ולא לזני נח א"כ ה"א כיון דאישתרי בעל מוס בעופות טפי אבר וקרא דכתיב איירי צממה^[יז]): המנוגה

ואם לאו אין עבד יוצא בהן לחירות וצריכא דאי אשמעינן הך קמייתא משום דמעיקרא נהורא בריא והשתא נהורא כחישא אבל הכא דמעיקרא נמי נהורא כחישא אימא לא ואי אשמעינן הא משום דסמאי לגמרי אבל התם דלא סמאי לגמרי אימא לא צריכא ^זתנו רבנן ^בהרי שהיה רבו רופא ואמר לו לבחול לו עינו וסמאה לחתור לו שינו והפילה שחק באדון ויצא לחירות רשב"ג אומר וישחתה עד שיתכוין לשחתה ורבנן האי ושחתה מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדתניא ^סר"א אומר הרי שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא עובר שבמעיה יפטור מ"ט דאמר קרא ושחתה עד שיכוין לשחתה ואידך מושחת ^עשחתה נפקא ואידך שחת שחתה לא דריש א"ר ששת עבד יוצא בהן לחירות מ"ט מחוסר אבר הוא ותנא תונא ^פתמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופות ^ייכול יבשה גפה נקטעה רגלה נחטטה עינה ת"ל ^ממן העוף ^בולא כל העוף א"ר חייא בר אשי אמר רב היתה לו

ומסתברא דטעמיהו דרבנן דלא דרשי ושחתה אלא לאפוקי עובר דלאו בר השחתה הוא שהרי לא יצא לאורי העולם. אבל עבד אפילו שלא נתכוון ליגע באבר יצא לחרות, והיינו דאמרינן בב"ק ס"פ כיצד הרגל (כו, ב) אמר רבה היתה אבן אחת מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה מעולם או שהכיר בה ושכחה או שנתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, לענין עבד פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דתניא הרי שהיה רבו רופא וכו' ו אלא לרבנן אפי"ם שלא כיון לזרוק בעבד יוצא לחרות. והר"ם ז"ל (נעדים

פ"ה ה"רנ"ן ור"ש ז"ל פירשו טעמא דעובר דמודו רבנן דאינו יוצא לחרות שהרי לא ידע דבר שיתכוין לו. וטעמא דבכחול לי

והפילו שינו או סימא עינו לא יצא לחרות, נראה שדחה היא דרבה. וצ"ע. ולפוס סוגיא דגמ' הכי דינא ופירושה כמו שכתבנו. סמויה. אפי"ם שאין רואה בה כלל. וחטטה. שהוציא העין לחוץ והפילו לארץ.

^{*} עיין תוס' ד"ה מיבעי ליה.

כד:

הוא"ל ומדרש חכמים הוא. פי' משום הכי אמר דצשר דרסיס צריך גט שחרור וא"ת ומנה בכך הואיל ומדרש חכמים הוא והלא כמה גופי תורה תלוין שאינם באין אלא מכא דרשה לכן נראה לר"ת דגט זה אינו אלא מדרבנן דחיישין שמא ימלאנו צסוק

ויאמר לו עבדי אתה לפי שאין המדרש ידוע לעולם לכך תקנו גט שחרור^א וריצ"א פירש דודאי שן ועין דכתיב זהדיא צקרא ועליהו כתיב לחפשי ישלחנו דמשמע חפשי מעיקרא וזהא פשיטא ליה דלא גמר שילוח שילוח מאסה ולכן א"ל גט שחרור אכל שאר אברים דלא נפקי אלא מימורה דישלחנו^ב ודאי צהכי גמירי שילוח שילוח מאסה ולכן צריך להו גט שחרור: **תרנגול** שהושיט ראשו וכו'. בתרנגול גרסינן נוק שלס וצסוס סנפך חלי נוק וכן מוכח בפרק כ"לד הרגל (צ"ק דף יט:):

מיבעי ליה אברתניא הרי שהושיט בו. השתא משמע דכ"ע דכשלא נתכוין לעין פטור ומימה דבפרק כ"לד הרגל (צ"ק דף ט:): אמר רבה הימה מונעת לו אכן צמיקו ולא הכיר זה מעולם ועמד ונפלה ס לעין עבד פלוגתא דרשב"ג ורבנן וי"ל דשאני הכא דליכא תרתי לטיעותא שהוא מתכוין לטובה^[ה] ולא נתכוין לעין כלל^[ז] אכל הויא דהתס^[ח] הוי דומיא לכחול לו עין וסמאה דליכא חזא לטיעותא שנמכוין לרפאות ומדא ליעימותא שנמכוין לעין:

סמ"וה' החטפה יוצא בהן לחירות. ואע"ג דתנינן דהניא אמר כהויה וסמאה אס אינו יכול להשתמש

זה כבר אין יוצא בהן לחירות והכא כיון דסמויה משמע שלא היה יכול להשתמש זה כבר מ"מ הכא שאני דטעטה עשאו מחוסר אבר:

[רתנא תונא בו. תימה דלא דמי לעוף מתחילה לא היה זה דבר שראוי לפסול זו דאפילו עינו סמויה זו לא היה פסול אלא עבד הרי היה זו מתחילה דבר הראוי לנאח זו. מ"ן: **ת"ל** מן העוף וְאֵא כֹּף העוף. תימה ל"ל קרא כיון דמחוסר אבר פסול לזני נח כדדרשין בפ"ק דע"ז (דף ה:): **וצפ"צ** דזחמס (ד' קטז). מכל המי מכל צשר^[ט] הנא צממה שמיון ראשי אצניו של^[י] וי"ל דלא לא כתב קרא גבי ישראל ולא לזני נח כדאמר בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נט). כל מלוה שנאמרה לזני נח ולא נשנית בסניי לישראל נאמרה ולא לזני נח א"כ ה"א כיון דאישתרי בעל מוס בעופות טפי אבר וקרא דכתיב איירי צממה^[יז]): המנוגה

ואם לאו אין עבד יוצא בהן לחירות וצריכא דאי אשמעינן הך קמייתא משום דמעיקרא נהורא בריא והשתא נהורא כחישא אבל הכא דמעיקרא נמי נהורא כחישא אימא לא ואי אשמעינן הא משום דסמאי לגמרי אבל התם דלא סמאי לגמרי אימא לא צריכא ^זתנו רבנן ^בהרי שהיה רבו רופא ואמר לו לבחול לו עינו וסמאה לחתור לו שינו והפילה שחק באדון ויצא לחירות רשב"ג אומר וישחתה עד שיתכוין לשחתה ורבנן האי ושחתה מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדתניא ^סר"א אומר הרי שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא עובר שבמעיה יפטור מ"ט דאמר קרא ושחתה עד שיכוין לשחתה ואידך מושחת ^עשחתה נפקא ואידך שחת שחתה לא דריש א"ר ששת עבד יוצא בהן לחירות מ"ט מחוסר אבר הוא ותנא תונא ^פתמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופות ^ייכול יבשה גפה נקטעה רגלה נחטטה עינה ת"ל ^ממן העוף ^בולא כל העוף א"ר חייא בר אשי אמר רב היתה לו

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

שן דחלב שן שינק זה דעתיד להחליפה כגון בעבד קטן: **לחפשי** ישלחנו. ריצה לו שלוחים מדלא כתיב חפשי הוא או יאל חפשי: **בעל ממלאכתו**. העין ס נאמת מראות והשן מללעוס: **ודילדל** זו **עלס**. השמיטו ממקומו ומחוצר בצשר: **יואל** זו לחירות. אס עלס שאינו

חוזר הוא וסופו ליבש וליפול ואע"ג דליכא ציטול מלאכה דהא עלס דוקן לאו מידי הוי עבד כיון דצגלי הוא ואינו חוזר הרי הוא כעשרים וארבעה ראשי אצרים: **ריצויא** הוא. אינו לשון כלל להיות נידון בכלל ופרט אלא צריצה ומיעט וריצה וריצה הכל: **וצמסה**. יבשה: **א"כ**. דלא ממעט מידי מיעוט דשן ועין למאי מיעט: **צכולן**. אראשי אברים קאי: **וצריך** גט שחרור. להמירו צבת חורין: **הספור** ו**נסה** לו. דכתיב זהדיא: **אי ככב חפשי** **לצסוק** **דקאמרת**. השתא דלאו חיפשוו אלא צעילות: **השפא** **דכפיז** **לחפשי** **ישלחנו** **הוה** **ליה** **חפשי** **מעיקרא**. וכי אתא ישלחנו לשאר ראשי אברים אתא: **נגדר** **עינו**. שהכה צטותל והצעימו צקול ואינו רואה או נמחרט: **ושצרו**. צקול: **משלס** **נוק** **שלס**. כסומכוס מוקמינן לה צצ"ק^י דלמר צמס צמסה שהיסק צצרותוס משלס נוק שלס: **ושצרו** **אס** **הכליס**. צקולס: **חלי** **נוק**. כדין צרותוס לרצנן דפליגי עליה דסומכוס צצ"ק ואמרי אינו משלס אלא חלי נוק צצרותוס: **שאני** **אדס** **דבר** **דעס** **הוא**. האי ניוק וכי מיציעת מדעמיה קא מיציעת שנותנ לזו אל פחד קול הכא פתאוס: **וכססה**. ולא נאמתי

לגמרי שרואה פתקת: **אס** **יכול** **להשמש**. צמראה זה: **וצריכי**. הני תרתי יאל לחירות לאשמועינן דהיכא דאין יכול להשמשא אע"ג דלא סמאה לגמרי הויא השחתה והיכא דסמאה לגמרי אע"ג דכהויה הויא מעיקרא הואיל והיה יכול להשמשא למראיתא צדוקא הויא השחתה: **והספא** **נהורא** **כחישא**. שאין יכול להשמש: **דמעיקרא** **נמי** **נהורא** **כחישא**. ואע"ג דיכול להשמשא זו אימא לאו עין הוא: **לחסור** **לו** **שינו**. לנקרה ס ולגנר סקיז מושצה: **לנדמניא** **הושיט** **ידו למעי** **ס** **שפחה**. להוציא עוצרה פטור דלא נתכוין לעין כלל אכל כחול לי עיני דנתכוין לעין אע"ג שלא נתכוין לשחתה חייב: **מושחא**. נפקא לן הא דר"א פרט לזה שלא נתכוין לשחת כלל ושחתה משמע צעסוק זה הכחוב מדצר ואפ"ה מתכוין לשחתה צעינן: **וחטטה**. הוציאה לחוץ: **ותנא** **סוגא**. כלומר מצינו תנא שלנו המסייענו צואת: **ואין** **סמוס** **וזכרוס** **צעופוס**. האי קרא דריש הגאמר בכל (כלל) הקצבנות (ויקרא כג) איס איס מצתי ישראל אשר יקריז קצבנו לכל נדריהס וגו' לרצונכס תמיס וכר צצקר צכצציס וצעוים מדלא כתיב לרצונכס^ה וכר תמיס ולישמוק לימדן שאין מקפיד על תמות וזכרות אלא על אלו: **נחטטה** **עינה**. אלמא אף על גב דסמויה מעיקרא כי חטטה משוי ליה מומא:

יתרת

ז. דנתכון לזכר אחר להוציא את הולד. רמז'ן. ח. איכא חדא לגרעינותא שלא נתכוין לטובה אפי"ם שלא נתכוין לאותו אבר. יטעז"ל. ו. דמי איכא מידי ליישראל שרי ולבני נח אסור. מוס' ע"ז ו. ו. ולכן הוצרך לשתנה כדי לאסור לזה ולזה. מוס' מולין כג. ח. שמצינו שנסאר בה מוס לישראל. מוס' הלכ"ש.

יתרת

ז. דנתכון לזכר אחר להוציא את הולד. רמז'ן. ח. איכא חדא לגרעינותא שלא נתכוין לטובה אפי"ם שלא נתכוין לאותו אבר. יטעז"ל. ו. דמי איכא מידי ליישראל שרי ולבני נח אסור. מוס' ע"ז ו. ו. ולכן הוצרך לשתנה כדי לאסור לזה ולזה. מוס' מולין כג. ח. שמצינו שנסאר בה מוס לישראל. מוס' הלכ"ש.

מסורת הש"ס

א) [בכמ"י: מומין:] ב) [צבורות לו ע"ל, וע"ש תרד"ה מה הפירט:] ג) [בכמ"י: מולן:] ד) צ"ק פו. גיטין מז: ט) גיטין שס. ו) [בכמ"י ודפ"ר: רבי אליעזר, ו] [בכמ"י טוסף: מחמס, וכי"ל, (רש"ש, ע"ש)], ח) צ"ק סא. נח, ט) [בכמ"י: כנגד, ו] [בכמ"י טוסף: ליה], ז) שס יח: ו) [ע"י מוס' צ"ק לא ע"ל ד"ה לא משום], ט) צ"ק לא. גט, י) צ"ק ב"ק פ"ג. צ"ק לא. ופליק"ש: ר' יו: ט) [בכמ"י ופליק"ש: ר' אלעזר, ט] [בכמ"י: ושחתה], פ) מולין כג. וצמס קטו. [נמחות ו. כה. תמורה יד.], ק) [בכמ"י טוסף: אפילו], ר) [צ"ל נאמתי, (רשב"ץ)], ס) [נדף יט.], ט) [נדפסיר: ולגנר, ו] [נדפסיר: שפחתו], פ) [צ"ל תמיס וכו', ו] [נדפסיר: לענין, ג] [נדפסית ו. יט, ד] [וע"פ מוס' וצמס לה: ד"ה אלא ועוד שס סמ: ד"ה ושטימית, ט] [אצ"ל מ"ר צכולן וכו' ומספצתא], ו) [עירובין מו ט"ז, ו] [גדל"ל אלמא לרבנן].

תורה אור השלם

1. וכי יבדא איש את עין עבדו או את עין אמתו וישלחוה לחפשי ושלחנז תחת עינו:
שמות כא כו
2. ואם נז העוף עלך קרבנו לא תקריב מן החרים או מן בני דיוהב את קרבנו:
ויקרא א יד

מוסף רש"י

שן דחלב. שן מיתין שט לה מולין (שמות כא כו). ככולס. עשרים וארבעה ראשי אברים המולין בתמן נגעים (פי"ו מ"ו) לענין שאוק מומאין משום מחיה, ראשי אצבעות ודיוס ורגלים ואלס חחוטס ואלאי האלוס ואלס הגויה, שכן משופעין לכאן ולכאן ואין נענן נראה לכהן צבת אחת ולא קרינא ביה כלל מראה עיני הסן, עבד יוצא בהם לחירות. דמיונן שגגלו הן ואין חורין כען ועין ואמרתו ככלל ופרט וכלל (גיטין מז:). מומתם הקול (שס יח). אמרי בי רב. התלמידים צבית מדרש דכל היכל דמיידי צבי רב לא גז ממש הוא אלא צבית המדרש הוא (לקח מז:). סוס שצנף. ושיצר כלס צקולו (ב"ק יח). המבעיה את חבירו. מקע לו חלטי פתאוס ובעמו, לא עבד ביה משהו גנופו (נח טו). פטור מדיני אדם. לשלם, והייתי בדיני שמוים. פויענות כלס לרשעים, שנמכוין להפסיד את ישראל (גיטין גג). הנשקר בסוק המסכת.

מוסף תוספות

א. אבל בשן ועין לא חיישין דויל קרי ביה רב הויא. מוס' גיטין מז: ולא נהירא פירושו דר' עקיבא ור"ט בדאורייתא פליגי ונמצא דאין זה הכרעה לחוק דברי ר"ע אלא טעמא אחריני הוא דקאמר. מוס' הלכ"ש. ב. כדאמרינן לעיל בריבויא הוא דהיינו מדרש חכמים. שס. ג. לטובתו של עבד. מוס' צ"ק טו: ובהושיט ידו למעי שפחתו נתכון לרפואת שפחתו. ריטצ"ל.

ז. דנתכון לזכר אחר להוציא את הולד. רמז'ן. ח. איכא חדא לגרעינותא שלא נתכוין לטובה אפי"ם שלא נתכוין לאותו אבר.

יטעז"ל. ו. דמי איכא מידי ליישראל שרי ולבני נח אסור. מוס' ע"ז ו. ו. ולכן הוצרך לשתנה כדי לאסור לזה ולזה. מוס' מולין כג. ח. שמצינו שנסאר בה מוס לישראל. מוס' הלכ"ש.

ז. דנתכון לזכר אחר להוציא את הולד. רמז'ן. ח. איכא חדא לגרעינותא שלא נתכוין לטובה אפי"ם שלא נתכוין לאותו אבר. יטעז"ל. ו. דמי איכא מידי ליישראל שרי ולבני נח אסור. מוס' ע"ז ו. ו. ולכן הוצרך לשתנה כדי לאסור לזה ולזה. מוס' מולין כג. ח. שמצינו שנסאר בה מוס לישראל. מוס' הלכ"ש.